

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5122291-39.2023.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5122291-39.2023.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)

AGRAVADO: JOAO GABRIEL DA SILVA CAMARGO (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): GUSTAVO THURLER ERTAL DE FREITAS (OAB RJ184196)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (evento 46) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 43) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por falta de paradigma válido, por não juntar o acórdão indicado como paradigma e por entender que o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, reafirmada no julgamento do PEDILEF n. 5005602-56.2021.4.02.5108, no sentido de que *"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"*.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado da UNIÃO, mantendo, por conseguinte, a sentença de procedência que declarou *"a inexistência da relação jurídico-tributária que autorize a incidência do IRPF sobre as folgas indenizadas da parte autora"* e condenou a UNIÃO *"a restituir à parte autora contribuinte os valores recolhidos a título da exação em comento, observada a prescrição quinquenal."* (Evento 14 – SENT1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (Evento 29 – ACOR2):

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBA DENOMINADA FOLGA INDENIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. TNU FIXOU A SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS" (PEDILEF: 50280056720164047200). SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA TNU. DETERMINAÇÃO DA TNU EM CASOS SEMELHANTES PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO A SUA TESE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO."

Irresignada, a UNIÃO interpôs pedido regional de uniformização (evento 33 - IncUniJur1), alegando, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e o paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, assevera que, *"de acordo com o acórdão recorrido, diversas verbas recebidas pelo autor, pelos mais diversos motivos, também deveriam ser isentas de IR, por se tratarem de folgas indenizadas"* (evento 33 - IncUniJur1- fl. 3 do PDF), ao passo que, *"nos autos do processo 5016322-98.2024.4.02.5101, julgado pela 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, foi considerado que outras verbas não podem ser consideradas como folgas indenizadas, não sendo essa a abrangência conferida pela TNU"* (evento 33 - IncUniJur1 - fl. 3 do PDF).

Pretende, outrossim, a prevalência do entendimento fixado no acórdão paradigma acerca da diferença entre folga indenizada e dobra ou dias extras (evento 33 - IncUniJur1- fl. 5 do PDF).

Requer, assim, *"o recebimento, regular processamento e julgamento deste pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para que prevaleça o entendimento estabelecido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no bojo do Proc. 5016322-98.2024.4.02.5101 (no sentido de que a isenção de IR somente pode abranger as folgas indenizadas, não podendo ser incluídas outras rubricas pleiteadas na exordial e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas), restando assim reformado o acórdão proferido nos presentes autos."* (evento 33 - IncUniJur1 - fls. 12/13 do PDF).

Contrarrazões ao pedido de uniformização (evento 41 – CONTRAZ1).

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (evento 43), tendo a UNIÃO interposto agravo (evento 46), requerendo a reforma da decisão impugnada, reiterando, em síntese, argumentos apresentados no pedido regional de uniformização.

Contrarrazões ao agravo (evento 53 – CONTRAZ1).

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 43) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por falta de paradigma válido, por não juntar o acórdão indicado como paradigma e por entender que o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, reafirmada no julgamento do PEDILEF n. 5005602-56.2021.4.02.5108, no sentido de que "*não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*".

Entretanto, em suas razões, a agravante alega dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro; porém, incidindo em manifesto equívoco, tanto nas razões do pedido regional quanto nas do agravo, ao fazer alusão ao número de processo 5016322-98.2024.4.02.5101 pertencente ao acervo processual da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (respectivamente, à fl. 2 dos eventos 33 e 46), para, enfim, requerer a reforma do aresto impugnado, de modo de que prevaleça o entendimento do acórdão indicado como paradigma acerca da distinção "*entre folga indenizada e dobra ou dias extras*" (evento 46 - fl. 4 do PDF).

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, nas razões do incidente regional de uniformização, o recorrente deixou de indicar paradigma válido, em conformidade com o §2º do artigo 11 do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, na medida em que os autos do processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101 pertencem ao acervo processual da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, prolatora do acórdão recorrido.

Ademais, observa-se que a recorrente sequer realizou o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e o acórdão apontado como paradigma.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. ("Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018")

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização "Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais", *verbis*:

"Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma."

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas "a" e "c", e §2º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

*§ 2º Para os fins do inciso V, alínea a, consideram-se **paradigmas válidos** precedente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região distinto da Turma prolatora do acórdão recorrido bem como precedente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".*

(Sem negrito no original).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos à Gestora das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.